(๖๑)
คำให้การจำเลย(จำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน)

สำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขดำที่ อ ๓๕๕๖/๒๕๖๖
คดีหมายเลขแดงที่

ศาลจังหวัดธัญบุรี

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ความอาญา ศาลจังหวัดธัญบุรี
ที่อาญา/แพ่ง ดำ/แดง ที่ ๐๑๓๐๗/๒๕๖๗
เอกสาร โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง อ้าง โจทก์
หมาย จ. ๔ (รวม แผ่น)
๒ กุมภาพันธ์
- 9 มี.ย. 2569 ผู้พิพากษา

ระหว่าง นางสาวปรารถนา บุญเจิม โจทก์

นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์ หรือนางสาวขวัญลดา รัตนเดชากรณ์ จำเลย

ข้าพเจ้าพยานได้สาบานตนแล้วขอให้การว่า

๑.ข้าพเจ้าชื่อ นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์ หรือนางสาวขวัญลดา รัตนเดชากรณ์

๒.เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ๔๘ ปี

๓.ตำแหน่งหรืออาชีพ รับราชการ

๔.ตั้งบ้านเรือนอยู่ ๒๓ หมู่ ๑ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๕.เกี่ยวพันกับคู่ความ จำเลย

และขอให้การต่อไปว่า

ตอบทนายจำเลยถาม

นอกจากคดีนี้ ข้าฯได้เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียกค่าทดแทน ซึ่งศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับสามีของข้าฯและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ข้าฯตามสำเนาคำพิพากษา เอกสารหมาย ล.๑

ในวันเกิดเหตุข้าฯเข้าไปที่บ้านของโจทก์เพื่อเข้าไปติดตามสามีและรถของข้าฯ โดยรถของข้าฯคือรถตามภาพถ่ายหมาย ล.๒

เหตุที่ข้าฯไปที่บ้านเกิดเหตุเนื่องจากในช่วงก่อนวันเกิดเหตุมีบุคคลโทรศัพท์มาหาข้าฯหลายครั้งแต่ข้าฯไม่ได้รับจนกระทั่งต่อมาได้รับข้อความทางแอพพลิเคชั่นไลน์สอบถามว่าข้าฯเป็นภรรยา

ของพันเอกสมศักดิ์ หรือไม่ หากใช่ให้ไปตรวจดูที่บ้านดังกล่าวเนื่องจากพันเอกสมศักดิ์ไปอยู่ที่บ้านดังกล่าวเป็นประจำและจะนำรถไปจอดไว้ หลังจากนั้นข้าฯจึงได้มีการพูดคุยกับคนที่ส่งข้อความมาทราบว่าบุคคลที่ส่งข้อความมาชื่อนายธนกร มหาวีระชัยกุล ซึ่งก่อนเข้าไปที่บ้านเกิดเหตุข้าฯได้โทรศัพท์สอบถามนายธนกรว่าจะสามารถเข้าไปได้หรือไม่ นายธนกรแจ้งว่าหากคนในบ้านไม่อยู่ให้เข้าไปได้เลยเนื่องจากนายธนกระเป็นเจ้าของบ้าน

นายธนกรเป็นอดีตสามีของโจทก์โดยจดทะเบียนหย่าเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามข้อมูลทะเบียนครอบครัวเอกสารหมาย ล.๓

ในการพูดคุยกับนายธนกรนั้น นายธนกรได้ส่งหลักฐานเป็นภาพถ่ายของจำเลยกับสามีข้าฯมาให้แก่ข้าฯ ตามภาพถ่ายอ้างส่ง ศาลหมาย ล.๑๐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายที่นายธนกรส่งมาให้หลังจากนั้นข้าฯได้พูดคุยกับพันเอกสมศักดิ์ สามีของข้าฯซึ่งมีชื่อเล่นว่าออฟ โดยพันเอกสมศักดิ์รับว่ามีความสัมพันธ์กับจำเลยจริง ข้าฯไม่ประสงค์จะหย่าและพยายามประคับประคองครอบครัว ตามข้อความสนทนาทางแอพพลิเคชั่นไลน์ อ้างส่ง ศาลหมาย ล.๑๑ ซึ่งเป็นการสนทนากันช่วงก่อนเกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าฯได้โทรศัพท์หาพันเอกสมศักดิ์ ... หลังพูดคุยกันเสร็จแล้วพันเอกสมศักดิ์ไม่ได้กดวางสาย ข้าฯได้ยินพันเอกสมศักดิ์พูดกับบุคคลที่อยู่ด้วยว่า “พี่ไม่คิดว่าเขาจะโทรมาตอนนี้ พี่รักหนูนะ” หลังจากนั้นสายหลุดไปข้าฯพยายามติดต่อพันเอกสมศักดิ์อีกหลายครั้งแต่ไม่สามารถติดต่อไปจนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ นาฬิกา จึงสามารถติดต่อผ่านทางวีดีโอคอลทางแอพพลิเคชั่นไลน์ได้ พันเอกสมศักดิ์ยอมรับกับข้าฯว่าอยู่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่คลองสี่

โจทก์ได้ร้องเรียนข้าฯตามหนังสือร้องเรียนเอกสารหมาย ล.๔

เดิมรถยนต์ที่จอดอยู่ที่บ้านโจทก์มีชื่อข้าฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ต่อมาภายหลังพันเอกสมศักดิ์แจ้งว่าต้องใช้รถเดินทางหลายจังหวัดเพื่อความสะดวกหากถูกใบสั่งจราจร จึงขอให้จดทะเบียนโอน

.....พยาน.....โจทก์.....ทนายโจทก์

.....จำเลย.....ทนายจำเลย

เป็นชื่อของพันเอกสมศักดิ์ โดยพันเอกสมศักดิ์ได้จัดทำเอกสารมาให้ข้าฯลงชื่อแล้วไปดำเนินการโอนด้วยตนเองทั้งหมด ตามรายการจดทะเบียน อ้างส่ง ศาลหมาย ล.๑๒

หลังเกิดเหตุข้าฯถูกพันเอกสมศักดิ์ฟ้องหย่า แต่สามารถตกลงกันได้ โดยพันเอกสมศักดิ์ตกลงชำระเงินให้แก่ข้าฯ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำให้การพยานจำเลย อ้างส่ง ศาลหมาย ล.๑๓

ก่อนพันเอกสมศักดิ์รู้จักกับจำเลย ครอบครัวของข้าฯมีความรักใคร่กันดี โดยพันเอกสมศักดิ์มักพาข้าฯและครอบครัวไปเที่ยวตามทีต่างๆอยู่เสมอ ตามภาพถ่ายที่ทนายจำเลยให้ดู อ้างส่ง ศาลหมาย ล.๑๔

ในวันเกิดเหตุข้าฯไปที่บ้านเกิดเหตุเพื่อจะไปตามสามีและรถของข้าฯแต่เนื่องจากข้าฯขับรถไม่เป็นจึงให้นางสาว~~พัชรวรี พาณิชย์~~ วัชรอลีย์ พาณิชย์ เพื่อนของข้าฯช่วยขับรถไปให้ เมื่อไปถึงบ้านเกิดเหตุเห็นประตูรั้วเปิดอยู่และมีรถของข้าฯจอดอยู่ในบ้าน ข้าฯกดออดและตะโกนเรียกแต่คนในบ้านไม่มีใครออกมา จึงเดินเข้าไปดูบริเวณประตูหน้าบ้านและประตูที่อยู่ตรงบริเวณลานจอดรถโดยไม่ได้เดินอ้อมเข้าไปด้านหลังบ้านแต่ไม่มีใคร จึงเดินออกมาและได้ไปถามทีบ้านตรงข้าม ซึ่งผู้หญิงที่อยู่บ้านตรงข้ามแจ้งว่าน้องหนูคือจำเลยไม่อยู่บ้านส่วนรถที่จอดอยู่นั้นเป็นรถของนายทหาร ข้าฯจึงกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านระหว่างนั้นมีรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาจอดบริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุและมีผู้ชายผู้หญิงเดินลงมาจากรถ บุคคลทั้งสองสอบถามข้าฯว่ามาทำอะไรที่บ้านนี้ ข้าฯแจ้งว่ามาตามรถ ซึ่งบุคคลทั้งสองบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่นำมาฝากขายไว้ทำให้ข้าฯตกใจว่ารถถูกขโมยมาหรือไม่เนื่องจากเป็นรถของสามีของข้าฯ ซึ่งคนที่เข้ามาที่บ้านดังกล่าวบอกให้ข้าฯไปตามจากสามีเอง ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ของ รปภ.ขับผ่านมา โดย รปภ.ไม่ได้มาขณะที่ข้าฯอยู่ในบ้านเกิดเหตุ

โดยการเข้าไปที่บ้านเกิดเหตุ ข้าฯไม่มีอาวุธพกติดตัวไปและไม่ได้มีเจตนาเข้าไปบุกรุกหรือทำร้ายใครเพียงแต่จะเข้าไปตามสามีและรถ ส่วนเหตุที่เข้าไปในเวลากลางคืนเนื่องจากข้าฯเลิกงานเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา และต้องเดินทางจากจังหวัดลพบุรีเพื่อมาที่บ้านเกิดเหตุ นอกจากนี้ก่อนเกิดเหตุได้โทรศัพท์พูดคุยกับพันเอกสมศักดิ์แล้ว พันเอกสมศักดิ์แจ้งว่าไม่สบายและกำลังจะเข้านอน เมื่อไปถึงบ้าน

เกิดเหตุ ข้าฯจึงไม่ได้โทรศัพท์หาพันเอกสมศักดิ์อีกเพราะคิดว่าพันเอกสมศักดิ์เข้านอนแล้ว การเข้าไปในบ้านของข้าฯจึงเป็นการเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควร ซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๑๗/๒๕๓๘

ทนายจำเลยเปิดคลิปวีดีโอ วจ.๑ ให้จำเลยดู จำเลยดูแล้วเบิกความว่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุเป็นไปตามคลิปวีดีโอดังกล่าว โดยก่อนเข้าไปในบ้านเกิดเหตุข้าฯได้กดออดเรียกแล้ว บ้านเกิดเหตุมีออด ๒ ฝั่งของเสา แต่ไม่ทราบว่าเสาอีกฝั่งซึ่งไม่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดเป็นออดของบ้านใด และข้าฯไม่ได้เข้าไปในตัวบ้าน

ตอบทนายโจทก์ถามค้าน

ข้าฯกับนางสาวพัชรวรี เข้าไปในบ้านเกิดเหตุตามคลิปวีดีโอ วจ.๑

ตามภาพถ่ายหมาย จ.๒ และ จ.๓ ภาพที่ปรากฏว่ามีตัวข้าฯและนางสาวพัชรวรีเป็นภาพในวันเกิดเหตุจริง ส่วนภาพอื่นที่ไม่มีข้าฯและนางสาวพัชรวรีไม่ทราบว่าเป็นภาพในวันเกิดเหตุหรือไม่

ตามคลิปวีดีโอ วจ.๑ ไม่เห็นว่าข้าฯกดออดก่อนเข้าบ้าน แต่ในความเป็นจริงนางสาวพัชรวรีได้ไปกดออดที่เสาอีกด้านหนึ่งก่อนแล้ว

ตามคลิปวีดีโอ วจ.๑ ข้าฯไม่ได้ยินเสียงว่ามีการกดออดหรือตะโกนเรียกก่อนเข้าบ้าน

ในวันเกิดเหตุข้าฯได้มีการพูดคุยกับผู้หญิงที่เข้ามาที่บ้านเกิดเหตุซึ่งเป็นมารดาของโจทก์

ข้าฯไม่ได้อ้างส่งข้อความสนทนาทางไลน์ระหว่างข้าฯกับนายธนกรตามที่เบิกความต่อศาล และไม่มีข้อความสนทนาทางไลน์เป็นหลักฐานว่านายธนกรส่งข้อความมาแจ้งว่าหากคนในบ้านไม่อยู่ให้เข้าไปในบ้านได้

ช่วงก่อนเกิดเหตุข้าฯติดต่อพูดคุยกับพันเอกสมศักดิ์ได้น้อยลงกว่าปกติ แต่ยังสามารถติดต่อได้ และพันเอกสมศักดิ์มักแจ้งว่าจะโทรศัพท์หาข้าฯเอง

ในวันเกิดเหตุไม่พบพันเอกสมศักดิ์ที่บ้านเกิดเหตุ

.....พยาน.....โจทก์.....ทนายโจทก์

.....จำเลย.....ทนายจำเลย

รถที่ข้าฯพบที่บ้านเกิดเหตุต่อมาภายหลังพันเอกสมศักดิ์ได้ขายไป ซึ่งข้าฯได้คัดค้านแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานการคัดค้านมาแสดง

ข้าฯจำไม่ได้ว่าได้โทรศัพท์สอบถามพันเอกสมศักดิ์ว่าเหตุใดรถมาจอดที่บ้านเกิดเหตุก่อนเข้าไปที่บ้านเกิดเหตุหรือไม่ แต่หลังเกิดเหตุข้าฯได้สอบถามพันเอกสมศักดิ์ ซึ่งพันเอกสมศักดิ์บอกว่า “ไปจอดที่บ้านน้องเขานั้นแหละ” โดยไม่ได้แจ้งว่าได้เอารถไปขาย

ข้าฯไม่ทราบว่าได้มีการขายรถที่จอดที่บ้านเกิดเหตุในวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุหรือไม่

ข้าฯจำไม่ได้ว่าเหตุฟ้องหย่าที่พันเอกสมศักดิ์อ้างในคำฟ้องเนื่องจากข้าฯติดการพนันหรือไม่ ส่วนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ตกลงกันนั้นเป็นสินสมรสที่ตกลงแบ่งกัน

ข้าฯไม่ทราบว่าข้อมูลที่นายธนกรนำมาให้ข้าฯมาจากการแฮ๊กข้อมูลหรือไม่และไม่ทราบว่านำมาได้อย่างไร

ข้าฯเข้าไปที่บ้านเกิดเหตุโดยไม่ได้ขออนุญาตโจทก์

ในวันเกิดเหตุข้าฯเห็นพนักงานรักษาความปลอดภัยขับรถมาที่หน้าบ้าน

ข้าฯทราบที่ตั้งบ้านเกิดเหตุจากการค้นหาข้อมูลในแอพพลิเคชั่นกูเกิลแมพ

ข้าฯพูดคุยกับนายธนกรมาตั้งแต่ก่อนเข้าไปที่บ้านเกิดเหตุ โดยตามคำให้การพยานโจทก์ที่ [illegible]โจทก์ให้ดูเป็นคำเบิกความของข้าฯต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ซึ่งข้าฯเบิกความว่าได้พูดคุยกับนายแบงค์ซึ่งคือนายธนกรทางโทรศัพท์และแอพพลิเคชั่นไลน์ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยไม่ได้เบิกความระบุวันที่ชัดเจนว่าเป็นวันใด อ้างส่ง ศาลหมาย จ.๒๐

ข้าฯพูดคุยกับนายธนกรหลายครั้ง แต่ตามคำให้การเอกสารหมาย จ.๒๐ ข้าฯเบิกความว่าได้พูดคุยกับนายแบงค์ประมาณ ๓ ครั้ง ซึ่งที่เบิกความดังกล่าวจำไม่ได้ว่าเป็นการเบิกความตอบคำถามเรื่องใด

ข้าฯรู้จักนายธนกรเนื่องจากนายธนกรโทรศัพท์มาหาข้าฯ

ตอบทนายจำเลยถามติง

ตามคลิปวีดีโอ วจ.๑ พนักงานรักษาความปลอดภัยมาหลังจากที่ข้าฯเดินออกจากบ้านแล้ว

ในวันเกิดเหตุข้าฯได้กดออดแล้วแต่ไม่ปรากฏในกล้องวงจรปิด

ข้าฯพูดคุยกับมารดาโจทก์ด้านนอกบ้าน./อ่านแล้ว

(นางภัทรียา มณีรัตน์) บันทึก/อ่าน (นายอมรชัย อาสภวิริยะ)

.....โจทก์ .....ทนายโจทก์

.....จำเลย .....ทนายจำเลย

นางรัชฎา เหลืองประกิจสิริ เจ้าพนักงานศาล

.....พยาน.....โจทก์.....ทนายโจทก์

.....จำเลย .....ทนายจำเลย